

조치요청서

지적구분 : 부서경고(행정상)

1. 제 목 : 계약행정에 관한 사항

2. 관련부서 : 군산지사

3. 지적내용

① 이해충돌 방지제도 운영에 관한 사항

- 「공직자의 이해충돌 방지제도 운영지침」제8조(수의계약 체결 제한 대상 확인)에서는 ‘공단의 계약 업무를 담당하는 직원은 물품·용역·공사 등의 수의계약을 체결하려는 경우 법 제12조제1항 각 호에 해당하는 수의계약 체결 제한 대상인지를 확인하기 위해 계약의 상대방으로부터 별지 제9호 서식에 따른 확인서를 제출받아야 한다.’라고 명시되어 있다.
- 또한, 감사처는 '22.9.19. '이해충돌 방지제도 관련 수의계약 체결 시 유의 사항 알림' 문서를 전 부서에 통보하여 수의계약 체결 시 수의계약 체결 제한 여부 확인서 구비토록 요청하였다.
- 이에, 감사처 문서 통보 후 현재까지 수의계약 체결 시 이해충돌 방지제도 운영 점검 결과, 아래와 같이 총 5건의 계약에서 수의계약 체결 제한 여부 확인서가 구비되지 않았다.

[표] 수의계약 체결 제한 여부 확인서 누락 사항

순번	계약일자	계약명	계약금액(원)/VAT포함	계약상대자
1	2022.09.21.	215황룡호 지급자재(ICCP) 구매계약	4,266,900	○○중공업
2	2022.10.12.	방제대응센터 적재공간 증축공사 감리용역 위탁계약	2,519,000	○○○○사무소
3	2022.10.24.	215황룡호 원치 구매 및 수리계약	11,836,000	○○산업(주)
4	2022.10.28.	군산사업소 오염물질저장시설 악취저감장치 유지관리 용역	2,200,000	(주)○○이엔티
5	2022.12.14.	군산지사 방제대응센터 증축 공사(전기) 계약	11,524,000	○○토건

② 준공검사조서 작성 시 계약상대자 입회자 서명 누락

- 기획재정부계약예규 물품구매(제조)계약일반조건 제19조(검사) 제3항에서는 '계약담당공무원은 제1항의 통지를 받을 때에는 검사와 관련된 규정 및 다음 각호의 요령에 따라 계약서 기타 관계서류에 의하여 그 날로부터 14일 이내에 계약상대자의 입회하에 그 이행을 확인하기 위한 검사를 하여야 한다.' 라고 규정되어 있으며,
- 기획재정부계약예규 용역계약일반조건 제20조(검사) 제2항에서는 '계약담당공무원은 제1항의 통지를 받은 때에는 계약서 기타 관계서류에 의하여 통지를 받은 날부터 14일 이내에 그 이행을 확인하기 위한 검사(관련법령 또는 특수조건으로 정한 경우 및 필요하다고 인정하여 미리 서면으로 요청한 경우에는 계약상대자의 입회하에 실시한다)를 하여야 한다.' 라고 규정되어 있다.
- 군산지사는 감사 대상기간('21.6.~현재) 중 일반용역 및 물품구매 계약에 대한 준공검사 실태 확인 결과, 붙임과 같이 총 17건의 준공검사에서 계약상대자를 입회자로 지정하지 않고, 용역감독관을 입회자로 지정하여 준공검사조서를 작성하였다.

4. 조치할 사항

- 군산지사장은 향후 동일·유사사례가 발생하지 않도록 소속직원 교육을 실시하시고, 계약 관리 업무에 철저를 기하시기 바랍니다. < 부서경고(행정상) >

2023. 6. 12.

해양환경공단 감사



[붙임] 준공검사조서 계약상대자 입회자 서명 누락 내역

순번	준공일자	준공금액(원) * 부가세포함	준공내역	계약상대자	준공검사조서	
					준공검사자	입회자
1	2021.07.14.	9,590,000	방제대응센터 출입문 교체	(유)이****	고■■■	원☆☆
2	2021.08.03.	5,115,000	오일펜스(고형식 A형) 구매	(주)엔****	원☆☆	김○○
3	2021.09.09.	3,557,400	군산사업소 카고크레인 수리	****특장	고■■■	원☆☆
4	2021.09.14.	2,475,000	지게차 충돌방지 설치	(주)에****	고■■■	원☆☆
5	2021.09.28.	1,760,000	구조용 삼각대 제작 및 설치	(주)에스****	고■■■	원☆☆
6	2021.12.21.	1,605,000	방제대응센터 출입문 정비	**샷수	고■■■	원☆☆
7	2022.01.13.	1,265,000	방제대응센터 온수기 교체	경동***	고■■■	원☆☆
8	2022.03.08.	2,200,000	신속 방제대응 KIT 현행화	(유)싸***	고■■■	원☆☆
9	2022.03.10.	8,899,000	방제대응센터 창호샷시 전면 교체	**샷수	고■■■	원☆☆
10	2022.04.27.	18,960,000	방제용 권취기 제작	**기계	이□□	원☆☆
11	2022.05.24.	8,360,000	임시저장조 제작 및 정비	(주)*****이치	이□□	원☆☆
12	2022.05.28.	21,038,080	자동평행식 오일펜스(ED-1500) 입고수리	(주)▲▲환경	이□□	원☆☆
13	2022.06.08.	1,650,000	사업소 공기압축기 제작·설치	**** 콤프레셔	이□□	원☆☆
14	2022.06.10.	2,992,000	폐방제기자재 처리	■□환경	이□□	원☆☆
15	2022.06.19	7,790,000	군산사업소 위험성 개선 위탁용역	이레****	이□□	원☆☆
16	2022.06.22.	7,920,000	방제대응센터 추가 방수보강	한국◆◆	이□□	원☆☆
17	2022.08.09.	11,000,000	방제대응센터 적재공간 리모델링 실시설계	****사무소	이□□	원☆☆